

단위업무코드	
등록번호	감사부-
등록일자	2018. 12.
공개여부	비공개
보존기간	영구

차 장	부 장	실 장	상임감사

특정사안 감사 결과 보고

2018. 12.

건강보험심사평가원

감 사 실

1. 목적

- 복지동 냉·난방 설비 구축과 관련하여 담당직원이 계획보고 및 계약체결 없이 공사를 완료한 사실이 확인되어 적의 조치하고자 함.

2. 주요내용

- 총무부 공사 담당직원이 복지동 내 냉·난방설비 공사를 계획보고·계약체결 절차 없이 추진·완료하여 관련 규정을 위반한 사실을 확인 함.

3. 감사 개요

- 감사대상: 총무부 대리 박○○ (이하 '관련자'), 부장 김○○·이○○
- 감사방법: 관련자 및 주변 직원을 통한 사실관계 확인(문답서 등 징구)
- 감사 주요내용
 - 국가계약법, 계약사무처리지침, 예산집행기준 위반 여부

4. 감사기간 및 감사자

- 감사기간: 2018.5.28.(금) ~ 5.31(목), 10.15.(월) ~ 10.18.(목)
- 감사자: 감사반장 등 5명

5. 감사결과 확인사항

가. 주요 확인내용

○ 공사 개요

- 일자: 2017.12.13. ~ 2018.3.3.(실제 공사기간)
- 위치: 1층 고객센터·재활용 창고, 3층 대회의실 영상 장비실
- 목적: 민원인 및 근무직원을 위한 냉·난방설비 구축

○ 계획보고

- 제 목: 본원 복지동 부속 공간 냉·난방설비 구축 계획
- 기안일: 2018.4.10.
- 결재선: 박○○ 대리(관련자) - 임○○ 차장 - 김○○ 부장 -
 장○○ 실장 - 김○○ 기획상임이사

○ 공사 실시 경위

- 2017.12월 당시 관련자의 직상급자인 총무부 차장 이○○은 1층 고객센터 등에 냉·난방 설비가 없어 혹서(한)기 민원인과 환경미화원 등 불편하다는 민원을 해결하기 위해 관련자에게 공사를 지시
- 관련자는 12월이 결산 시기라 계약의뢰가 마감되고 사고이월 처리도 어려워 연내 추진이 불가능하다고 차장 이○○에게 보고
- 차장 이○○은 민원인과 근무자(환경미화원 등)의 환경 개선이 시급한데 2018.1월에 추진하더라도 예산확정 등의 기간이 소요되어 겨우내 설치가 늦어진다고 판단하여 본인의 직상급자인 부장 김○○에게 보고 한 뒤 관련자에게 공사를 하도록 지시

○ 공사업체 선정

- 공사를 실시하고자 할 때는 규정상 기본계획 수립 후 계약사무직원이 업체를 선정하도록 되어 있으나, 업체 선정 권한이 없는 관련자가 과거 우리 원 시설 공사 경험이 있는 업체 중에서 에어컨 설치 및 구매는 □□냉동, 전기공사는 (주)□□으로 선정

6. 감사결과 처리방안

가. 조사의견

- 2017.12월 당시 관련자는 직상급자인 차장 이○○은 1층 고객센터, 폐기물 창고 등에 냉·난방기 설치 지시에 대해 절차 상 추진이 불가하다고 보고하였으나 총무부 관리자의 지시로 공사를 실시
- 공사업체는 권한이 없는 관련자가 선정하였고, 공사는 2017.12.13. ~ 2018.3.3. 기간 중 완료
- 관련자는 대금을 지급하기 위해 사실과 다른 공사 계획 문서를 2018.4.10. 기안하였으며, 계획보고 전 공사 완료한 사실은 결재 선 중 실장 강○○, 기획상임이사 김○○ 외 관련 직원은 인지하고 있었음.

나. 처리방안

- 관련자가 본원 「복지동 부속공간 냉·난방설비 구축」과 관련하여 공사를 실시한 것은 상급자의 지시에 의한 것이고 그 이유 또한 공공의 이익을 위한 적극행정 처리로 볼 수 있으나, 계획수립 없이 임의로 업체를 선정하는 등 사무처리 절차를 준수하지 않은 행위는 면책*이 될 수는 없음.

* 고의 또는 중과실이 없어야 하는 적극행정 면책 요건을 충족하지 못함

- 그러나 관련자를 포함하여 본 사안에 관련된 직원들이 잘못을 뉘우치고 있는 점, 우리 원에 금전적 피해가 없는 점, 민원인과 미화 직원의 환경 개선을 위한 목적이었다는 점을 고려하여 재발방지 차원에서 관련 직원들의 소속부서인 경영지원실에 “기관경고” 조치함.
- 아울러, 동 사건은 총무부가 자산취득·사무실 공사업무와 계약업무를 총무부장의 관리 하에 동시에 수행하고 있어 부장의 지시 및 승인이 있으면 계획보고 누락 등의 절차상의 하자가 있더라도 추후 계약체결이 가능한 구조에 원인이 있다고 판단되므로,
- 동일 사건이 재발되지 않기 위해서는 직제규정 시행세칙 제10조 (업무분장)에 따른 경영지원실 총무부의 업무분장 중 「3. 물품의 제조·구매 및 용역 등 계약에 관한 사항」만을 수행하는 부·팀을 신설하는 등 내부통제체계 강화를 위한 ‘개선’을 요구함.